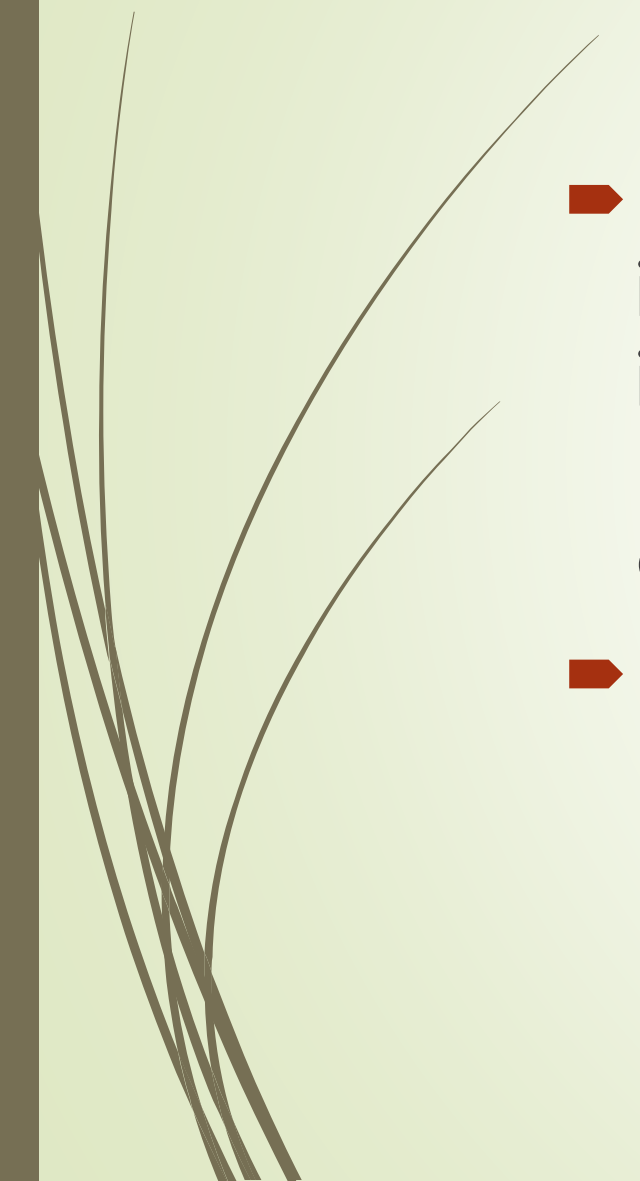




Le forme di Stato



Concetto di forma di Stato

- Per FORMA DI STATO si intende "il rapporto che intercorre tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile, nonché l'insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione".
 - Il rapporto fra autorità e libertà (MORTATI)
- 



Il concetto di forma di governo



La FORMA DI GOVERNO indica "i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato-apparato e l'insieme dei rapporti che intercorrono tra essi". (BIN, PITRUZZELLA)



Legame tra forma di Stato e di governo



Forma di Stato e forma di governo sono concetti distinti ma tra loro strettamente collegati: se infatti la forma di Stato indica le finalità che in un dato momento storico lo Stato assume per la tutela degli interessi della propria collettività, la forma di governo individua gli strumenti attraverso cui lo Stato intende perseguire quelle finalità.

La forma di governo è dunque **strumentale** rispetto alla forma di Stato.



L'evoluzione delle forme di Stato

- 
- Lo Stato è un ente a fini generali, ossia può perseguire tutte le finalità che, in un determinato momento storico, ritiene necessarie per tutelare gli interessi della propria collettività
 - Il mutare delle finalità che lo Stato storicamente ha assunto dalla sua nascita fino ai giorni nostri caratterizza il cambiamento nella struttura dello Stato
 - All'evoluzione delle finalità perseguite dallo Stato corrisponde anche una evoluzione della forma di Stato



Lo Stato feudale (o Stato patrimoniale)



Presenza nell'ambito di un vasto territorio, sottoposto al dominio di un feudatario maggiore, di una molteplicità di comunità politiche sottoposte al potere di signori feudali, legati al feudatario maggiore da un patto (**foedus**)

La struttura portante di questa forma di Stato è la **proprietà privata**: la proprietà del feudo attribuiva al signore feudale **il potere sovrano sullo stesso territorio e sulla popolazione ivi presente.**



Segue:

Tale forma di Stato è caratterizzata da una **molteplicità di comunità politiche**, tante quanti sono i rapporti di vassallaggio fra il signore feudale e gli abitanti delle sue terre. Il re impersona l'unità politica di tali rapporti di vassallaggio.

Forma di Stato embrionale: manca un apparato amministrativo per il perseguimento degli interessi generali della collettività: lo Stato ha un'unica finalità (la tutela della proprietà da minacce interne ed esterne)



Lo Stato assoluto

- Nasce in Europa tra il 1500 e il 1700.
- Trasformazioni della società medievale che si apre alle attività commerciali
- Nello STATO ASSOLUTO il potere sovrano è concentrato nelle mani del re (è titolare sia della funzione legislativa, sia della funzione esecutiva, mentre il potere giudiziario è esercitato da Corti e Tribunali formati da giudici nominati dal re).
- La VOLONTA' DEL RE è la fonte primaria del diritto
- Il suo potere assoluto non incontra limiti legali (era quindi "*legibus solutus*") in quanto si riteneva che il potere regio fosse di origine divina.



Lo Stato di polizia come evoluzione dello Stato assoluto in alcune esperienze statuali europee

Si caratterizza per la finalità di *accrescere il benessere della popolazione* (per la **cura della Polis**) (Francia, Spagna, Austria, Prussia)

Lo Stato, in ragione di questa finalità, si fa carico di alcuni **interventi e attività sociali**. Vengono riconosciute alcune situazioni giuridiche soggettive che lo Stato deve tutelare anche nei confronti dei pubblici poteri.

Si parla di **assolutismo illuminato**, in quanto l'azione del sovrano è guidata dalla ragione.

Sviluppo di **apparati amministrativi** dello Stato per lo svolgimento di tali attività (burocrazia statale, fisco, esercito....)



Lo Stato liberale (Stato di diritto)

E' una forma di Stato che nasce tra la fine del settecento e la prima metà dell'ottocento, in seguito alla crisi dello Stato assoluto dovuta a vari fattori:

- crisi finanziaria;
- rivendicazioni della classe borghese;
- ideologie liberali che mettono in discussione la concentrazione del potere (la cura della *polis* doveva essere assicurata con la partecipazione del popolo).
- Lo STATO LIBERALE doveva riconoscere e garantire la capacità della società civile di autoregolarsi e di perseguire autonomamente i propri interessi.



Il principio della separazione dei poteri



Il principio della separazione dei poteri è stato elaborato dal **costituzionalismo liberale** con l'obiettivo di limitare il potere politico per tutelare la libertà degli individui.

Secondo Montesquieu la concentrazione del potere nelle mani di un unico soggetto conduce ad abusare del potere stesso

Montesquieu nel suo libro «**Lo spirito delle leggi**» (1748) affermava che i poteri pubblici dovessero essere tre e distinti tra loro: 1) potere legislativo; 2) potere esecutivo; 3) potere giudiziario;



I cardini della teoria della separazione dei poteri

- l'attribuzione ad ogni potere di una funzione ben delineata (POTERE: complesso di organi a cui è attribuita una funzione delimitata (una **sfera di attribuzioni**);
- la necessità che i tre poteri dello Stato siano fra loro separati e indipendenti, ma in rapporto di reciproco controllo e condizionamento, al fine di impedire che ciascuno di essi possa esorbitare dalle proprie attribuzioni (sistema di **CHECKS AND BALANCES**)



I caratteri dello Stato liberale

- a) La **separazione dei poteri**
- b) La **costituzionalità**: un complesso di regole che limitano il potere
- c) La **giuridicità** (Stato di diritto): lo Stato si sottopone al diritto - Il principio di legalità
- d) La **rappresentatività**: almeno un organo deve essere collegato al popolo. La legge, approvata dall'assemblea rappresentativa del popolo, rappresenta la volontà generale della nazione.
Conseguenze:
 - Centralità del ruolo della legge/costituzione flessibile
 - La riserva di legge
- e) La **democraticità**: partecipazione del popolo al governo
 - Democrazia rappresentativa e democrazia diretta
 - Principio di maggioranza – regola dell'alternanza



Democrazia rappresentativa e democrazia diretta

- **DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA:** il popolo esercita la sovranità attraverso i propri rappresentanti
 - **ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA:** attraverso questi istituti si affida direttamente al corpo elettorale l'esercizio di alcune funzioni immediatamente efficaci nell'ordinamento statale.
- 



Lo Stato liberale e il riconoscimento dei diritti

Nello Stato liberale il concetto di potere limitato è connesso alla affermazioni dei alcuni diritti riconosciuti al cittadino di fronte ai pubblici poteri

- La persona è considerata dallo Stato nella sua individualità e non nella sua proiezione sociale.
- Lo Stato liberale esclude qualunque diaframma tra sé e i singoli cittadini, definendo un sistema giuridico che presuppone una società formata da individui eguali di fronte alla legge



Segue:

- affermazione delle **libertà individuali** (la libertà personale, la proprietà, l'iniziativa economica, l'uguaglianza).
 - Lo Stato è considerato un potere esterno e l'individuo deve essere tutelato da eventuali interferenze dei pubblici poteri (libertà negative: personale, di domicilio, circolazione, pensiero...). **STATO MINIMO**: non interviene nella sfera individuale delle persone e nella sfera sociale ed economica (il mercato lasciato alle dinamiche della domanda e dell'offerta senza alcun intervento dello Stato)
 - **Non** sono riconosciute **le libertà di partecipazione** (riunione, associazione, culto,)
 - Legame inscindibile fra proprietà e libertà
 - Garanzie dei diritti: riserva di legge e riserva di giurisdizione



Lo Stato di democrazia pluralista

Si afferma a seguito di un lungo processo di trasformazione dello Stato liberale che porta all'allargamento della sua base sociale: lo STATO MONOCLASSE si trasforma in **STATO PLURICLASSE**.

Lo stato pluriclasse si fonda sul riconoscimento e la garanzia dei vari **gruppi che compongono la società** e, di conseguenza, dei vari interessi, delle idee, dei valori che possono confrontarsi all'interno della società e esprimere la propria voce nelle assemblee parlamentari (pluralismo e tolleranza).

L'allargamento della base sociale dello Stato avviene gradualmente con l'estensione del **diritto di voto**



I riflessi dell'estensione del voto sulla struttura e sulle caratteristiche dello Stato

1) **l'affermazione dei partiti di massa**, che organizzano la partecipazione politica di milioni di elettori;

2) **la configurazione degli organi elettivi come luogo di confronto e di scontro di interessi eterogenei** che sono espressione dei vari gruppi e componenti della società civile;

3) il riconoscimento di **diritti sociali come strumenti di integrazione nello Stato di gruppi sociali** più svantaggiati (l'allargamento della base sociale porta lo Stato a doversi occupare non solo degli interessi della classe borghese, ma anche delle esigenze di altri gruppi sociali)

Finalità e compiti dello Stato sociale

- **Intervento nei rapporti sociali ed economici** a favore delle categorie svantaggiate
- Garanzia non solo dell'uguaglianza formale ma anche **dell'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE**, prendendo atto che nella realtà esistono profonde disuguaglianze di fatto che devono essere rimosse.
- I valori dello Stato liberale (libertà, eguaglianza formale, proprietà, iniziativa economica) sono in continuo bilanciamento con le istanze di coesione, uguaglianza sostanziale e di giustizia sociale proprie dello Stato sociale;
- Lo Stato sociale ha tra le sue finalità quella di garantire servizi e diritti necessari a rendere effettivo il pieno sviluppo della persona: -Assistenza sanitaria - Pubblica istruzione – politiche per il lavoro e tutte le sue tutele (Indennità di disoccupazione) – sostegno alle famiglie e alle persone in stato di bisogno - Accesso alle risorse culturali (biblioteche, musei, tempo libero) –Assistenza sociale – tutela previdenziale -Difesa dell'ambiente naturale
- Diritti sociali come strumento di integrazione



Segue: il ruolo dello Stato sociale nell'economia

- Il ruolo dello Stato è profondamente diverso da quello tipico dello Stato liberale. Lo STATO SOCIALE o WELFARE STATE opera all'intento del tessuto economico e sociale al fine di ridurre le disuguaglianze di reddito e di opportunità tra gli individui e tra i gruppi, attraverso politiche di tipo redistributivo.
- Lo **Stato sociale** interviene indirizzando l'attività economica di soggetti pubblici e privati al fine di **assicurare l'integrazione dei soggetti più svantaggiati**.
- Lo Stato sociale ha sviluppato di forme variegate di intervento pubblico nell'economia che danno luogo ad un **sistema ad ECONOMIA MISTA**.



I diritti nello Stato sociale: si arricchisce il catalogo dei diritti

- Nuova visione della persona: considerata anche nella sua proiezione sociale
- Questa forma di Stato vede garantite, insieme alle libertà negative dello Stato liberale, anche le diverse manifestazioni del pluralismo politico, sociale, religioso, culturale (**LIBERTA' di PARTECIPAZIONE**).
- Si affermano inoltre i **DIRITTI SOCIALI** (diritti mediante lo Stato). Lo Stato deve assicurare la coesione sociale in una società formata di diversi gruppi e individui con esigenze eterogenee dovute a condizioni personali, economiche e sociali differenti.
- Rigidità della Costituzione e controllo della Corte costituzionale sulle leggi



I diritti sociali come diritti «finanziariamente condizionati» e la crisi dello Stato sociale

- In passato lo Stato sociale ha utilizzato come modalità di finanziamento della spesa pubblica l'indebitamento pubblico e la pressione fiscale
- Questa dinamica ha tenuto nei periodi di crescita economica, ma, a partire dagli anni '70, il rallentamento dei livelli di produttività (del PIL) ha ridotto la ricchezza presente nel Paese e di conseguenza anche la ricchezza tassata

QUALI CONSEGUENZE?



Segue:

- Aumento dell'indebitamento pubblico sproporzionato rispetto alla crescita del PIL
- Aumento della pressione fiscale e reazione dei ceti più colpiti (fuga dei capitali all'estero, delocalizzazione della produzione)



- Perdita di competitività del Paese
- Crisi dello Stato sociale



Altri fattori che hanno messo in discussione l'operare dello Stato sociale

- L'aumento della vita media della popolazione e conseguentemente l'aumento della spesa sociale: assistenza sanitaria e sociale, previdenza...(cresce al crescere dell'età della popolazione e all'evoluzione delle cure mediche). Aggravio di costi per lo Stato;
- L'avvio dell'unione monetaria all'interno dei Paesi dell'UE: a partire dagli anni novanta gli Stati hanno accettato una serie di vincoli alla propria politica economica e all'indebitamento pubblico che hanno imposto una sensibile riduzione della spesa pubblica.



L'evoluzione e le trasformazioni dello Stato sociale

Queste dinamiche hanno fatto emergere un'esigenza di riordino dello Stato sociale, delle sue logiche e dei suoi costi.

Evoluzione dello Stato sociale nell'ottica del «principio di sussidiarietà» verticale e orizzontale:

- ❖ **SUSSIDIARETA' VERTICALE:** trasferimento della gestione di servizi agli enti locali (più vicini al cittadino e alle esigenze da soddisfare): maggiore efficienza e controllo delle funzioni amministrative; minor costo
- ❖ **SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE:** attribuzione di compiti e responsabilità pubblici, soprattutto in campo sociale, a soggetti privati (in particolare ONLUS o terzo settore) che possono svolgere questi compiti con minori costi ed in modo più snello rispetto all'amministrazione pubblica, lasciando allo Stato un ruolo di controllo e coordinamento.



Segue: welfare e solidarietà

- 
- Incentivazione di comportamenti improntati alla responsabilità individuale: il singolo è incentivato, attraverso agevolazioni fiscali previste dalla legge, ad organizzare, attraverso il risparmio, forme di protezione per affrontare i rischi della malattia e della vecchiaia (assicurazioni, fondi pensione, previdenza complementare).



Forme di Stato alternative allo Stato di democrazia pluralista: lo Stato totalitario

Lo STATO TOTALITARIO

Si innesta sulla crisi dello Stato liberale con il primo conflitto mondiale e la crisi economica che ne seguì. In alcuni Paesi come l'Italia, in cui il sistema economico si presentava particolarmente fragile, il diffuso malcontento delle classi disagiate produsse un aumento tale della pressione sociale da determinare il crollo delle istituzioni dello Stato liberale.

Lo sbocco di questa situazione di crisi fu rappresentato dall'avvio dello Stato totalitario, uno Stato che nasce con l'obiettivo primario di sostituire l'apparato istituzionale dello Stato liberale, mediante l'introduzione di una nuova organizzazione ispirata a un forte accentramento del potere intorno alla figura di un "capo" politico, in grado di contenere e regolare in maniera autoritaria i conflitti sociali.



Segue: caratteri

- Si basa sulla negazione del pluralismo e sull'identificazione del **PARTITO UNICO** con lo Stato. Il partito unico è utilizzato come canale di formazione dell'indirizzo politico generale e come strumento di indottrinamento delle masse
- Non è ammessa opposizione politica
- La collettività si integra in modo totale nello Stato. Lo Stato può dunque occuparsi di tutti gli aspetti della vita sociale ed individuale. E' lo Stato che decide quali sono le libertà e i diritti di cui possono godere i cittadini e ne definisce i limiti.



Segue: lo Stato socialista



La nascita dello Stato socialista avviene in Russia dopo la rivoluzione d'ottobre del 1917 che portò alla caduta del regime zarista. Successivamente esso si è affermato in molti paesi dell'Europa dell'est, ma anche in Stati di indipendenza più recente in Asia, Africa e America centrale



Segue: caratteri

- Concentrazione dei poteri nel capo del governo
- abolizione della proprietà privata con la conseguenza che i mezzi di produzione appartengono esclusivamente allo Stato. Le disuguaglianze derivanti dalla proprietà privata dei mezzi di produzione sono state risolte con la nozione di proprietà socialista. Questa forma di Stato si basa **sull'ideologia marxista** e si contrappone nettamente a quella liberale, proprio per il diverso ruolo della proprietà privata
- **Economia collettivista**: i beni appartengono alla collettività e sono gestiti dallo Stato nell'interesse della collettività
- presenza di un **partito unico**
- I diritti riconosciuti sono esclusivamente quelli funzionali al perseguimento delle finalità dello Stato